ศัพท์กฎหมายที่มักใช้สับสน

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่มีผลทางกฎหมายต่างกัน

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๕ ก.พ. ๒๕๖๙ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๙ อ่าน ๖ นาที

ความนำ

ภาษากฎหมายมีคำจำนวนหนึ่งที่ฟังคล้ายกัน หรือใช้แทนกันได้ในภาษาพูด แต่ในทางกฎหมายมีความหมายและผลแตกต่างกันชัดเจน การใช้คำผิดในเอกสารราชการ สัญญา หรือข่าว อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจคลาดเคลื่อน บทความนี้รวบรวมคู่คำที่พบบ่อยพร้อมคำอธิบายอย่างย่อ

โมฆะ กับ โมฆียะ

โมฆะ หมายถึงนิติกรรมที่เสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น ไม่มีผลทางกฎหมาย และให้สัตยาบันไม่ได้ เช่น นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ส่วน โมฆียะ หมายถึงนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง และผู้มีสิทธิอาจเลือกให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลต่อไปได้ เช่น นิติกรรมที่ทำโดยถูกข่มขู่ ความแตกต่างนี้สำคัญ เพราะกำหนดว่านิติกรรมนั้นยังมีผลอยู่หรือไม่ในระหว่างนั้น

ผู้ต้องหา กับ จำเลย

ผู้ต้องหา คือบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด แต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาล ส่วน จำเลย คือบุคคลที่ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง การเรียกผู้ที่อยู่ในชั้นสอบสวนว่าจำเลยจึงไม่ถูกต้อง และไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด บุคคลนั้นยังได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิดจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ

ทั้งสามคำเป็นวิธีประกันการชำระหนี้ แต่ต่างกันที่ลักษณะของหลักประกัน

คำ	หลักประกัน	การส่งมอบทรัพย์
ค้ำประกัน	บุคคลภายนอกรับผิดชำระหนี้แทนหากลูกหนี้ไม่ชำระ	ไม่มีการส่งมอบทรัพย์
จำนอง	อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่จดทะเบียนได้	ไม่ส่งมอบ แต่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
จำนำ	สังหาริมทรัพย์	ต้องส่งมอบทรัพย์ให้ผู้รับจำนำ

ยึด กับ อายัด

ในการบังคับคดี ยึด ใช้กับทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น ที่ดิน รถยนต์ หรือสิ่งของ
ซึ่งเจ้าพนักงานนำออกขายทอดตลาดได้ ส่วน อายัด ใช้กับสิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลอื่น เช่น
เงินเดือนหรือเงินฝาก โดยสั่งให้บุคคลภายนอกส่งเงินนั้นต่อเจ้าพนักงานแทนการจ่ายให้ลูกหนี้

พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และพระราชกฤษฎีกา

- พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยความเห็นชอบของรัฐสภา
- พระราชกำหนด ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด มีผลอย่างพระราชบัญญัติ และต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ และขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้

> เมื่อไม่แน่ใจว่าคำใดถูกต้อง ให้กลับไปดูถ้อยคำในตัวบทกฎหมาย
> ไม่ใช่ถ้อยคำที่ใช้กันในภาษาพูด

ผู้เขียนเอกสารราชการและผู้สื่อข่าวควรตรวจสอบความหมายของศัพท์กฎหมายจากตัวบทและพจนานุกรมก่อนใช้
และควรใช้คำเดียวกันตลอดเอกสาร คำอธิบายในบทความนี้เป็นความรู้ทั่วไปอย่างย่อ
รายละเอียดและข้อยกเว้นของแต่ละเรื่องมีมากกว่านี้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของตนโดยตรง
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

เอกสารอ้างอิง

1. ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๖). *พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔*. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. https://dictionary.orst.go.th/
2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. *ระบบกลางทางกฎหมาย*. https://www.law.go.th/
3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. *เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*. https://www.krisdika.go.th/

อ้างอิงบทความนี้

APA MLA Chicago

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา. (๒๕๖๙, ๕ กุมภาพันธ์). *ศัพท์กฎหมายที่มักใช้สับสน*. ราชบัณฑิตยสภา. https://royalsociety.go.th/pages/article.html?id=kn-law-๒๐๒๖-๐๒-๐๕

คัดลอกการอ้างอิง